

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 336

El día viernes 20 de diciembre de 2019, siendo las 08:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ana Margonari, Elizabeth Zuzaya y Pablo Lantieri

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo y Rodrigo Martí.

Colegio de Arquitectos: Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejal en representación de la mayoría, Leonardo Villalobos.

Departamento Ejecutivo Municipal: Mónica Martínez, Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable. Liliana Bina, Directora de Infraestructura Urbana. Sergio Reina, Director de Obras Privadas.

Unidad Técnica: Nazareth Paz Margonari.

Visitantes: Mercedes Baggio, Carmelo Lantieri.

Secretarias: Virginia Donato y Miriam Birchmeyer.

Orden del día

- 8:30 Elección de autoridades para el período 2020
- 9:00 Charla con el Ing. Charriol quien presentará los alcances del formato "Conjunto Inmobiliario"
- 10:00 Saludo de fin de año.

En primer lugar se realiza la elección de autoridades de la Comisión Directiva del CPUA, para el período 2019-2020. Se elige en primer lugar, presidente; luego, vicepresidente y finalmente, secretario.

Primera votación, elección de Presidente:

- **Ramiro Castillo (4 votos)**
- Laura Colladon (3 votos)
- Carlos Bartmus (1 voto)
- Ana Margonari (1 voto)

Segunda votación, elección de Vicepresidente

- **Laura Colladon (4 votos)**
- Carlos Bartmus (3 votos)
- Eduardo Vega (1 voto)
- Ana Margonari (voto)

Tercera votación, elección de Secretario

- **Ana Margonari (6 votos)**
- Eduardo Vega (2 votos)
- Inés Prados (1 voto)

Según la votación realizada, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: Presidente Ing. Ramiro Castillo (Colegio de Ingenieros Civiles). Vicepresidente Lic. Laura Colladon (ADARSA y Secretaria Arq. Ana Margonari (CEPIA).

Siendo las 9:30 reciben al Ingeniero Alfredo Charriol, Director de Catastro de Villa Carlos Paz, quien fue invitado para explicar el tema "Conjunto Inmobiliario". Comienza dando lectura a los artículos del Código Civil y Comercial referidos a este punto:

“ARTICULO 2073.- Concepto. Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales.

ARTICULO 2074.- Características. Son elementos característicos de estas urbanizaciones, los siguientes: cerramiento, partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones a los derechos particulares y régimen disciplinario, obligación de contribuir con los gastos y cargas comunes y entidad con personería jurídica que agrupe a los propietarios de las unidades privativas. Las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible.

ARTICULO 2075.- Marco legal. Todos los aspectos relativos a las zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios, se rigen por las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.

Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el Título V de este Libro, con las modificaciones que establece el presente Título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial”.

La administración local, es decir el municipio, regula FOS, FOT, y usos. Comenta que el municipio de San Antonio de Arredondo es pionero en el tema, aplicaron el conjunto inmobiliario en un lote de 20 mts de frente y muchas hectáreas hacia atrás, y no podían hacer PH porque aún no estaba construido. Mercedes Baggio, comenta el caso del barrio Villa Ernestina que fue presentado todo como conjunto inmobiliario.

Alfredo Charriol, lee el artículo del Código Civil y Comercial que norma “Conjunto Inmobiliario”. Debaten. Se le consulta por las calles: son “superficies cubiertas comunes no edificables”, pero no son públicas, siguen siendo privadas. Comentan que los loteos demoran mucho, porque requieren aprobaciones de Hidráulica, de Ambiente, etc. Alfredo Charriol, expresa que todo eso es materia de regulación de cada municipio. Debaten sobre algunos casos en Villa Carlos Paz. Le consultan por los servicios dentro de esas calles privadas. Laura Colladon expresa que para ella es muy similar a la definición del barrio cerrado y country, que están prohibidos por Carta Orgánica

Debaten sobre apertura de calles y accesos, los servicios, etc. Liliana Bina indica que deben tener en cuenta que las calles son un espacio público. Expresa que tienen que ver cuáles son los problemas de nuestra ciudad, y evitar una mayor especulación. No acuerda con abrir la puerta a pequeños countries o guetos. Ya lo expresa claramente la Carta Orgánica Municipal y el perfil o modelo de ciudad. Y agrega, que quiere una ciudad integrada. Para resolver problemas en PH pasaron a aprobar parcelas con subdivisión simple. Esa normativa de “Conjunto Inmobiliario” surgió para dar respuesta a una problemática de Buenos Aires, no de nuestra ciudad.

Para Ramiro Castillo, la diferencia está en la escala. Hay falencias que les hacen mal a los ocupantes. Poder abrir la puerta a pequeñas escalas permitiría llegar a reglamentar. Liliana Bina responde que eso ya lo tienen. el gran problema de Carlos Paz fue precisamente este tipo de fraccionamientos. Toda la zona industrial, que nos quitó toda la conectividad en la ciudad. Liliana Bina propone que se traigan todos los casos al CUPA, y se mostrará que se pueden resolver con el Código de Edificación vigente, con las normas que ya existen.

Por su parte, Charriol comenta que si en un lote chico hay dos viviendas en PH, y se modifica algo en alguna de las dos, se debe hacer un nuevo plano, un nuevo reglamento de copropiedad, nuevamente necesitamos que intervenga un escribano. Debaten.

Marcelo Celoir considera que la diferencia es de escala, entre un country y seis parcelas. Uno se puede ocupar el FOS de todos los propietarios. Eso se podría

regular. Liliana Bina responde que se trata de una cuestión de concepto, las calles deben ser públicas, haber conectividad y poder ingresar los servicios.

Rodrigo Martí comenta que ya están ocurriendo barrios cerrados con la figura de “pasaje”.

Gustavo García Setti opina que la gran ventaja del “Conjunto Inmobiliario” es que permite sanear el funcionamiento en lotes grandes con PH, para que puedan hacer modificaciones.

Liliana Bina cree que esto es abrir la “Caja de Pandora”. Señala que se puede regular desde el municipio sin abrir la puerta a los barrios cerrados, con la normativa local puede resolverse en el contexto de nuestro Código de Edificación.

Debaten sobre ejemplos y distintas posibilidades, por ejemplo, las calles privadas pueden donarlas al municipio. No obligar a hacer loteo cuando las unidades se corresponden con los metros de terreno por unidad de vivienda. Hacer subdivisión simple es lo más fácil, lo que todos elegirían. Liliana Bina plantea que deben ser muy cuidadosos con esto. Observan lo que pasó con los caminos de Sirga en los lagos del sur, ahora es todo privado hasta al agua.

Liliana Bina plantea que deben analizar lo que está sucediendo con los hoteles, se están fundiendo hoteles tradicionales y familiares con la proliferación de edificios de departamentos. Propone analizar este formato de conjunto inmobiliario en el marco de la 4021 y regular lo que haga falta.

Alfredo Charriol se refiere a la posibilidad de tratar excepciones en el Concejo de Representantes. Liliana Bina explica que cuando hay casos de ese tipo se estudian y se hace normativa, siempre y cuando sea razonable, y se aplica para todos los casos similares. No se permiten excepciones en la COM.

Eduardo Vega considera que esta ley toca y desarticula nuestra Carta Orgánica Municipal y Código de Edificación. También a nivel provincial afecta algunas leyes. En ciertos casos facilita resolver problemas, pero en otras se complica. Debaten.

Gustavo García Setti cree que es una solución para los barrios cerrados y countries, y parque industriales. Villa Carlos Paz no tiene esa problemática. Liliana Bina acota que deben regular el parque industrial para el nuevo ejido. Mercedes Baggio aporta que el formato es válido y útil para regularizar las PH en horizontal, cuando hay 4 o 5 cosas en un lote, respetando los metros de terreno para la zona. Debaten. Liliana Bina se refiere a subdivisión simple, ordenanza de excepción que permitió regularizar ciertos casos, dando flexibilidad.

Alfredo Charriol sintetiza que el conjunto inmobiliario tiene reglamento de copropiedad, limitación municipal y limitación particular.

Se llega a un acuerdo: analizarán los casos que vayan surgiendo en el CPUA, de manera de ir viendo las problemáticas y posibilidades de aplicación.

Siendo las 11:10 hs. brindan, se entrega un presente a las seis instituciones intermedias que conforman el CPUA (dos árboles nativos a cada una) y se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar se realiza la elección de autoridades. La Comisión Directiva queda conformada de la siguiente manera: Presidente Ing. Ramiro Castillo (Colegio de Ingenieros Civiles). Vicepresidente Lic. Laura Colladon (ADARSA y Secretaria Arq. Ana Margonari (CEPIA).

Siendo las 9:30 reciben al Ingeniero Alfredo Charriol, Director de Catastro de Villa Carlos Paz, para abordar el tema “Conjunto Inmobiliario”. La administración local, es decir el municipio, regula FOS, FOT, y usos. Alfredo Charriol, lee el artículo del Código Civil y Comercial que norma “Conjunto Inmobiliario”. Debaten. Se le consulta por las calles, son superficies cubiertas comunes no edificables, pero no son públicas, siguen siendo privadas. El loteo demora mucho, porque requiere

aprobaciones de diferentes áreas. Debaten sobre algunos casos en Villa Carlos Paz. Mercedes Baggio comenta que Villa Ernestina entró todo como conjunto inmobiliario. Consultan por los servicios dentro de esas calles privadas

Laura Colladon expresa que para ella es muy similar a la definición del Barrio Cerrado y Country. Liliana Bina plantea que deben tener en cuenta que las calles es un espacio público y evitar una mayor especulación. No acuerda con abrir la puerta a pequeños countries o guetos. La Carta Orgánica Municipal ya demuestra el perfil o modelo de ciudad. Queremos una ciudad integrada, agrega. Para resolver problemas de PH pasaron a aprobar parcelas con subdivisión simple. Esa normativa de "Conjunto Inmobiliario" surgió para dar respuesta a una problemática de Buenos Aires, no de nuestra ciudad.

Ramiro Castillo plantea que la diferencia está en la escala. Hay falencias que les hacen mal a los ocupantes. Poder abrir la puerta a pequeñas escalas podemos llegar a reglamentar. Liliana Bina, el gran problema de Carlos Paz fue precisamente este tipo de fraccionamiento en la zona industrial, que le quitó la conectividad a la ciudad. Bina propone que se traigan todos los casos al CPUA, y se demostrará que se pueden resolver con el Código de Edificación vigente, con las normas que ya tenemos.

Marcelo Celoir, plantea que la diferencia es de escala, entre un country y 6 parcelas, se puede ocupar todo el FOS uno de todos los propietarios y perjudica al resto. Eso se podría regular. Liliana Bina cree que es una cuestión de concepto, reitera que las calles deben ser públicas, haber conectividad y pasar los servicios.

Gustavo García Setti, explica que la gran ventaja del "Conjunto Inmobiliario" es que permite sanear el funcionamiento en lotes grandes con PH, para que puedan hacer modificaciones.

Liliana Bina opina que se puede regular desde el municipio sin abrir la puerta a los barrios cerrados reitera con la normativa local puede resolverse.

Debaten sobre ejemplos y distintas posibilidades. Liliana Bina, plantea que deben ser muy cuidadosos con esto. Propone analizar este formato de conjunto inmobiliario en el marco de la ordenanza N° 4021 y regular lo que haga falta.

Alfredo Charriol, se refiere a la posibilidad de tratar excepciones en el Concejo de Representantes. Liliana Bina explica que cuando hay casos de este tipo se estudian y se hace normativa que luego se aplica para todos los casos similares.

Eduardo Vega opina que esta ley toca y desarticula nuestra Carta Orgánica Municipal y Código de Edificación. También a nivel provincial afecta algunas leyes. En ciertos casos facilita resolver problemas, pero en otras se complica. Debaten.

Gustavo García Setti cree que es una solución para los barrios cerrados y countries, parque industriales, pero Villa Carlos Paz no tiene esa problemática. Liliana Bina plantea que deben regular el parque industrial para el nuevo ejido. Mercedes Baggio considera que el formato es válido y útil para regularizar las PH en horizontal, cuando hay 4 o 5 casas en un lote, respetando los metros de terreno para la zona. Debaten. Liliana Bina se refiere a subdivisión simple, ordenanza de excepción que permite regularizar en algunos casos, dando flexibilidad.

Alfredo Charriol sintetiza que el conjunto inmobiliario tiene reglamento de copropiedad, limitación municipal y limitación particular.

Se llega a un acuerdo: analizarán los casos que vayan surgiendo en el CPUA, de manera de ir viendo las problemáticas y posibilidades de aplicación.

Siendo las 11:10 hs. brindan, se entrega un presente a las seis instituciones intermedias que conforman el CPUA (dos árboles nativos a cada una) y se da por finalizada la reunión.